

Manifestação Técnica — PL nº 2290/2026

Ofício: CVL nº 6233/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 6233/2026, referente ao PL nº 2290/2026, de autoria da Vereadora Rosa Fernandes e outros, que dispõe sobre a cobrança do esgotamento sanitário faturado por consumo mínimo presumido de água, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **contrário** à proposta.

O projeto separa o consumo mínimo presumido do efetivamente medido (art. 1º), vincula a tarifa de esgoto ao volume aferido por hidrômetro (art. 2º) e veda a equiparação automática entre ambos (art. 3º). Colide, porém, com a moldura que invoca. O art. 30, III da Lei nº 11.445/2007 autoriza a cobrança a considerar quantidade mínima de consumo "visando à garantia de objetivos sociais", sobretudo dos usuários de menor renda (BRASIL. "Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007", Planalto, 2007/2020). Ao revisar o Tema 414 em 2024, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a licitude da tarifa mínima como franquia de consumo por economia, extensível ao esgoto (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "Primeira Seção revisa tese sobre tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único", STJ Notícias, 2024). Cobrar o esgoto por proxy do volume de água somado a parcela fixa mínima é o desenho-padrão internacional de recuperação de custos (OECD. "Managing Water for All: An OECD Perspective on Pricing and Financing", OECD Publishing, 2009).

Soma-se defeito de competência. A prestação decorre de concessão estadual regionalizada dos blocos da CEDAE, regulada pela AGENERSA, cuja política tarifária é inerente ao poder concedente e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "ADI 3.343/DF", STF). Não por acaso, o Órgão Especial do TJRJ já anulou lei estadual de idêntico teor — a Lei nº 6.361/2018, que vedava a cobrança por consumo presumido — por vício de iniciativa e ruptura do equilíbrio contratual (CONJUR. "TJ-RJ anula lei que proibia cobrança por estimativa", Consultor Jurídico, 2021). Um veto municipal a serviço de concessão estadual deflagraria pleitos de recomposição do equilíbrio contratual, transferindo o ônus ao erário ou aos demais usuários.

Nesse sentido, o PL contraria a lei federal que invoca, a jurisprudência vinculante do STJ e a competência tarifária do regulador estadual, replicando inconstitucionalidade já reconhecida pelo TJRJ em legislação de idêntico teor. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **contrário** ao PL nº 2290/2026.